PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la reforma de la Ley 23.551

Organiza el registro público de representatividad con datos de ARCA, la medición anual y su impugnación, la integración proporcional de la mesa sindical, la elección y revocación de delegados por planta, la conformidad digital para retenciones y la transición de 2 años de estatutos.

Propuesta 47: Cada trabajador elige su sindicato
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales: fin de la personería exclusiva» y con vigencia simultánea.
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales, las Leyes Nros. 23.551, 14.250 (t.o. 2004) y 27.802, y el Decreto N° 467/1988, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] reemplazó la personería gremial exclusiva por la representación y la negociación de las asociaciones inscriptas en proporción a su representatividad, medida en un registro público de afiliados cotizantes por empresa y por planta.

Que la Ley dispuso que los delegados se elijan en cada planta con el voto de todos los trabajadores y que los aportes a favor de las asociaciones sindicales requieran la conformidad de cada trabajador.

Que corresponde reglamentar el funcionamiento del registro, la integración de la representación sindical en la negociación, el procedimiento electoral en la planta y la transición de dos años prevista en la Ley.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Registro público de representatividad. La autoridad de aplicación de la Ley N° 23.551 organizará el registro público de representatividad del artículo 25 bis de esa ley, incorporado por el artículo 3° de la Ley N° [—] (en adelante, la Ley). El registro se organiza por empresa, identificada por su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT); por establecimiento o planta, identificado por el código de establecimiento registrado ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA); y por el ámbito personal y territorial de actuación que cada asociación declare en sus estatutos.

ARTÍCULO 2°.- Afiliados cotizantes y trabajadores del ámbito. ARCA suministrará cada mes a la autoridad de aplicación, con carácter confidencial, la información de las retenciones de cuotas de afiliación por asociación y por establecimiento y la nómina de trabajadores declarada por cada empleador. Se consideran afiliados cotizantes quienes registren la retención de su cuota o cuyo pago directo la asociación acredite con constancias bancarias. Se consideran trabajadores del ámbito los registrados en los establecimientos comprendidos en él.

ARTÍCULO 3°.- Medición y publicación. La autoridad de aplicación publicará la medición anual de representatividad en el mes de marzo de cada año, con el porcentaje de cada asociación por empresa, por establecimiento y por ámbito de actuación. Las mediciones extraordinarias que solicite una asociación se resolverán dentro de los SESENTA (60) días. No se publicarán datos de establecimientos con menos de CINCO (5) afiliados cotizantes de una misma asociación, ni ningún dato que permita identificar a las personas afiliadas.

ARTÍCULO 4°.- Impugnación. Las asociaciones podrán impugnar la medición dentro de los QUINCE (15) días hábiles de su publicación. La autoridad de aplicación resolverá dentro de los TREINTA (30) días hábiles, y su resolución será recurrible ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO conforme el artículo 25 bis de la Ley N° 23.551.

ARTÍCULO 5°.- Integración de la representación sindical. A pedido de cualquiera de las partes de una negociación colectiva, la autoridad de aplicación certificará, conforme la última medición publicada, las asociaciones que integran la representación sindical única del artículo 31 bis de la Ley N° 23.551, incorporado por el artículo 7° de la Ley, y la cantidad de miembros que corresponde a cada una, asignada por el sistema de cociente y mayores restos y con un mínimo de UN (1) miembro por asociación habilitada.

ARTÍCULO 6°.- Coaliciones. Las coaliciones de asociaciones previstas en los artículos 25 y 31 bis de la Ley N° 23.551 se constituyen por acuerdo escrito de sus órganos directivos, que se registrará ante la autoridad de aplicación con indicación del ámbito, la distribución interna de la representación y el plazo, que no podrá ser inferior al de la negociación para la que se constituye.

ARTÍCULO 7°.- Elección de delegados por planta. Las elecciones de delegados del artículo 41 de la Ley N° 23.551, sustituido por el artículo 8° de la Ley, se convocarán con TREINTA (30) días corridos de anticipación. El padrón comprenderá a todos los trabajadores del establecimiento registrados ante ARCA al día de la convocatoria, que el empleador deberá facilitar. Una junta electoral integrada por TRES (3) trabajadores del establecimiento, elegidos en asamblea o, en su defecto, sorteados entre los no candidatos, organizará el comicio. Las candidaturas podrán ser presentadas por una asociación inscripta o por al menos el CINCO POR CIENTO (5 %) de los trabajadores del establecimiento, con un mínimo de TRES (3). El número de delegados es el del artículo 45 de la Ley N° 23.551 o el que fije el convenio colectivo aplicable.

ARTÍCULO 8°.- Fiscalización y comunicación de resultados. A pedido de una asociación, de un candidato o del CINCO POR CIENTO (5 %) de los trabajadores del establecimiento, la autoridad de aplicación designará un veedor para el comicio. La junta electoral comunicará los resultados al empleador y a la autoridad de aplicación dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, a los fines de la tutela de los artículos 48 a 52 de la Ley N° 23.551.

ARTÍCULO 9°.- Revocación del mandato. La asamblea de revocación del artículo 42 de la Ley N° 23.551, sustituido por el artículo 9° de la Ley, se convocará con DIEZ (10) días hábiles de anticipación y será válida con la presencia de la mayoría absoluta de los trabajadores del establecimiento. La revocación requiere el voto de los dos tercios de los presentes.

ARTÍCULO 10°.- Conformidad para retenciones. ARCA habilitará un servicio digital en el que cada trabajador podrá otorgar y revocar la conformidad prevista en el artículo 38 de la Ley N° 23.551 y en el artículo 9° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), en los textos de los artículos 11 y 12 de la Ley, e informará a los empleadores las conformidades vigentes. La afiliación vigente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley vale como conformidad para la retención de la cuota de afiliación. Las retenciones de aportes y contribuciones convencionales a trabajadores no afiliados cesarán a los NOVENTA (90) días de esa fecha respecto de quienes no hayan otorgado su conformidad expresa.

ARTÍCULO 11°.- Publicidad de los estados contables. Las asociaciones sindicales remitirán a la autoridad de aplicación, en formato digital abierto, la memoria y los estados contables con el dictamen previsto en el artículo 24 bis de la Ley N° 23.551, incorporado por el artículo 13 de la Ley, dentro del mismo plazo de CIENTO VEINTE (120) días. La autoridad de aplicación los publicará en su sitio web oficial dentro de los TREINTA (30) días de recibidos.

ARTÍCULO 12°.- Transición. La primera medición del registro se publicará dentro de los DOCE (12) meses de la entrada en vigencia de la Ley, conforme su artículo 15. Las asociaciones presentarán sus estatutos adecuados antes del vencimiento del plazo de DOS (2) años de ese artículo; la autoridad de aplicación ejercerá el control de legalidad y se pronunciará dentro de los NOVENTA (90) días de su presentación.

ARTÍCULO 13°.- Decreto N° 467/1988. Déjanse sin efecto las disposiciones del Decreto N° 467/1988, reglamentario de la Ley N° 23.551, en cuanto se opongan a la Ley y al presente decreto.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app